राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)
(email- secraj@rajasthan.gov.in , FAX 0141-2227280, 2227072)

क्रमांकः एफ. 7(1)(1)पंचा/रानिआ/2024/10297 दिनांकः 09-10-2026

जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर)(पंचायत), नागौर।

विषयः–पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2026 में विभिन्न संविदा/नियत मानदेय/योजनांतर्गत पदों के "लाभ के पद" (Office of Profit) होने के के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक 1749 दिनांक 06.10.2026

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के माध्यम से पंचायत आम चुनाव, 2026 में विभिन्न संविदा, मानदेय अथवा लोक कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत कार्मिकों/व्यक्तियों के चुनाव लड़ने की पात्रता एवं उनके वर्तमान पद के "लाभ के पद" की श्रेणी में आने अथवा नहीं आने के संबंध में मार्गदर्शन 07 विशिष्ट पदों के संबंध में मार्गदर्शन चाहा गया है।

उल्लेखनीय है कि वांछित मार्गदर्शन के क्रम में लाभ का पद (Office of Profit) की परिभाषा का स्पष्ट उल्लेख संविधान/अधिनियम/नियम/परिपत्र में स्पष्ट नहीं है। तदापि माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व मे पारित निर्णयों के आधार पर आप द्वारा चाहे गये मार्गदर्शन के संबंध में परीक्षण उपरांत स्थिति निम्नानुसार हैः–

1. राजस्थान संविदा नियम, 2022 के तहत नियुक्त कार्मिकः– उक्त श्रेणी के संबंध में रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा यह देखा जाना अपेक्षित है कि संविदा कार्मिकों की नियुक्ति राज्य सरकार अथवा विभाग द्वारा की जाती है। इनकी सेवा शर्तो, नियंत्रण एवं समाप्ति की शक्ति सरकार के अधीन होती है। संविदा होने के बावजूद भी व्यवहारिक रूप से सरकारी सेवा के समान ही नियंत्रण माना जाता है। **अतः प्रद्युत बारोदलाई व जया बच्चन के प्रकरण में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर इसे लाभ का पद (Office Of Profit) की श्रेणी में माना जाना अपेक्षित है।**
2. आशा सहयोगीनी का पदः– उक्त पद के लाभ के पद (Office Of Profit) की श्रेणी में होने या नहीं होने के संबंध में प्रद्युत बारोदलाई व जया बच्चन के संबंध में पारित प्रतिपादित मापदण्ड के अनुसार ही निर्णय लिया जाना सर्वाधिक उचित होगा। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इस संबंध में अंतिम विनिश्चय करने से पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक 186 दिनांक 13.07.2022 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों, नियुक्ति पत्र मानदेय की प्रकृति, अवधि एवं सरकारी नियंत्रण के क्रम में जांच की जानी अपेक्षित है।
3. साथिन का पदः– साथिन का पद के लाभ के पद (Office Of Profit) श्रेणी में माने जाने अथवा नहीं माने जाने, के संबंध में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए है। अतः उक्त पद हेतु भी बिन्दु संख्या 2 के अनुसार ही निर्णय लिया जाना उचित है।

4. आंगनवाडी कार्यकर्ता व आंगनवाडी सहायिका का पदः– यह दोनों पद लाभ का पद है अथवा नहीं :– रिट याचिका संख्या 8022/2021 प्रतिभा धाडिवा गायगवाड बनाम भारत संघ व अन्य बोम्बे उच्च न्यायालय द्वारा आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं सहायिका का पद लाभ का पद (Office Of Profit) नहीं माना गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12.01.2023 के बिन्दु संख्या 12 में स्पष्टरूप से उल्लेखित किया गया कि आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के पंचायतीराज संस्था व अन्य किसी भी प्रकार के चुनाव में भाग लेने हेतु नामांकन तिथि से परिणाम आने तक अवैतनिक अवकाश लेना होगा। साथ ही चुनाव में विजयी होने पर संबंधित निर्वाचन पद की शपथ लेने से पूर्व उक्त पद से त्याग पत्र देना आवश्यक होगा।

5. विद्या संबल योजना के अन्तर्गत कार्यरत व्यक्तिः– इसके संबंध में प्रत्यक्षरूप से बाध्यकारी माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का निर्णय उपलब्ध नहीं है। अतः उक्त के संबंध में प्रद्युत बारोदलाई व जया बच्चन के संबंध में पारित प्रतिपादित मापदण्ड के अनुसार ही निर्णय लिया जाना सर्वाधिक उचित होगा। सामान्यतः इन्हें प्राप्त होने वाला वेतन/मानदेय राज्य सरकार द्वारा देय होता है तदापि उक्त के संदर्भ में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा इनके नियुक्ति पत्र, मानदेय की प्रकृति, अवधि एवं सरकारी नियंत्रण की जांच की जानी अपेक्षित है। किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में चुनाव में भाग लेने से पूर्व त्याग पत्र लिया जाना उचित होगा।

6. राशन डीलर का पद – **Mangi Devi v/s State of Rajasthan (2014)** का फैसला यह स्थापित करता है कि नियमों के दायरे में रहते हुए एक राशन डीलर वैध रूप से राजस्थान में पंचायती राज का चुनाव लड़ सकता है।
मांगी देवी बनाम राजस्थान राज्य (Mangi Devi v/s State of Rajasthan & Ors-), जो 4 दिसंबर 2014 को राजस्थान उच्च न्यायालय (जोधपुर पीठ) द्वारा तय किया गया था, उचित मूल्य दुकानदारों (राशन डीलर) के पंचायती राज चुनाव लड़ने की पात्रता से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण कानूनी दृष्टांत है। राजस्थान हाईकोर्ट का **Mangi Devi v/s State of Rajasthan, 04.12.2014** निर्णय है। उसमें सरपंच चुनाव के नामांकन को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि उम्मीदवार Fair Price Shop चला रहा था और उसके विरुद्ध जांच चल रही थी। हाईकोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर उसे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 19 के तहत अयोग्य नहीं माना जा सकता, याचिका खारिज कर दी गई। **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आधार पर उक्त पद को लाभ के पद की श्रेणी में माना जाना उचित नहीं है।**

7. प्रशासक का पदः– पूर्व में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा परीक्षण करते हुए दिशा–निर्देशा जारी किए गए है। उक्त आदेश के अनुसार ही रिटर्निंग अधिकारियों को कार्यवाही करते हुए स्वयं के स्तर से निर्णय लिया जाना है।

रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा नाम–निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के समय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Pradyut Bardoloi v/s Swapon Roy (2001) 2 SCC 1** में निर्धारित किए गए परीक्षण के आधार पर निर्णय लिया जाना उचित होगा जो कि निम्नानुसार हैः–

1. Pradyut Bardoloi v/s Swapon Roy (2001) 2 SCC 1

उक्त प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने लाभ के पद का निर्धारण करने के लिए 5 प्रमुख परीक्षण बताए हैः–

1. **क्या नियुक्ति सरकार द्वारा की गई है।**
2. **क्या सरकार को उसे हटाने का अधिकार है।**
3. **क्या उस पद से कोई वेतन, मानदेय अथवा अन्य आर्थिक लाभ/परिलाभ जुडा है**
4. **पदाधारी द्वारा किए जा रहे कार्यो की प्रकृति क्या है।**
5. **सरकार द्वारा उस पद पर कितना नियंत्रण रखा जाता है।**

2. Jaya Bachchan v/s Union of India (2006) 5 SCC 266

उक्त प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यह निर्णायक नहीं कि वास्तव में कोई आर्थिक लाभ प्राप्त हुआ है या नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि संबंधित पद आर्थिक लाभ अथवा मानदेय प्राप्त करने में सक्षम है या नहीं।

साथ ही रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पदों के संबंध में किसी भी प्रकार का संशय होने की स्थिति में उक्त पद हेतु जारी नियुक्ति पत्र, सेवा शर्तो, वेतन/मानदेय एवं सरकारी नियंत्रण का ध्यान रखा जाना आवश्यक है।

भवदीय

9/x/26

(राजेश वर्मा)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांकः एफ. 7(1)(1)पंचा/रानिआ/2024/10298-300 दिनांकः 09-10-2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अति.निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राजस्थान।
2. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)(पंचायत), राजस्थान।
3. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।

उप सचिव